



SECCIÓN

TOMO 3

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

Municipios

Índice

Introducción	4
Abasolo	6
Acuña	43
Allende	76
Arteaga	112
Candela	147
Castaños	182
Cuatro Ciénegas	217
Escobedo	253
Francisco I. Madero	287
Frontera	321
General Cepeda	356
Guerrero	390
Hidalgo	427
Jiménez	463
Juárez	498
Lamadrid	534
Matamoros	571
Monclova	602
Morelos	636
Múzquiz	672
Nadadores	706
Nava	742
Ocampo	777
Parras	813
Piedras Negras	847
Progreso	874

Ramos Arizpe	906
Sabinas.....	938
Sacramento.....	972
Saltillo	1009
San Buenaventura	1035
San Juan de Sabinas.....	1068
San Pedro.....	1103
Sierra Mojada	1137
Torreón	1174
Viesca	1204
Villa Unión.....	1241
Zaragoza.....	1274

Introducción

De acuerdo con los artículos 19, 21, fracciones I, III y V, y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior podrá realizar diferentes tipos de revisiones, siendo una de estas las auditorías de desempeño, las cuales buscan determinar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados, revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto de las entidades fiscalizadas y los demás establecidos en las disposiciones aplicables, así como contribuir a revisar su gestión financiera a efecto de verificar el desempeño.

En este sentido y con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones que se señalan en el párrafo anterior, en el presente tomo se da cuenta de los resultados finales de las auditorías de desempeño practicadas a los municipios del Estado, enfocadas a comprobar el cumplimiento de los planes y programas, con respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos, metas y atribuciones, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; así como el cumplimiento de la actividad institucional y la gestión administrativa de cada uno de los entes auditados; de igual manera se realizaron auditorías de desempeño a los planes y programas municipales en materia de prevención y combate al cambio climático, así como a los planes y programas en materia de ciencia y tecnología municipales.

En este tomo se presentan 114 auditorías realizadas a los 38 municipios del Estado, las cuales corresponden a su gestión para el ejercicio 2023. Cada una de las 114 auditorías presentan la siguiente estructura:

Denominación de la entidad.

Justificación.

Generales

- Objetivo.

- Alcance.
- Procedimientos aplicados.
- Resultados de la fiscalización.
- Resumen de recomendaciones y acciones.
- Conclusión de la auditoría.

Cambio climático

- Objetivo.
- Alcance.
- Procedimientos aplicados.
- Resultados de la fiscalización.
- Resumen de recomendaciones y acciones.
- Conclusión de la auditoría.

Ciencia y tecnología

- Objetivo.
- Alcance.
- Procedimientos aplicados.
- Resultados de la fiscalización.
- Resumen de recomendaciones y acciones.
- Conclusión de la auditoría.

Resumen ejecutivo.

Abasolo

El municipio de Abasolo tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05082-2024** realizada al municipio de Abasolo, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos

aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No realizó de manera correcta y completa las fichas técnicas para cada indicador.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.

11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05160-2024** realizada al municipio de Abasolo, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y

Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos,

jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio

Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.

- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia,

Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de

humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05198-2024** realizada al municipio de Abasolo, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promocioe la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y

tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del

Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Acuña

El municipio de Acuña tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05083-2024** realizada al municipio de Acuña, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores aportados para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios no cumplen en su mayoría con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que representan las características mínimas que deben contener los indicadores para el monitoreo de los programas, es decir, que estos deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.
- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- No fue posible verificar que las matrices de indicadores para resultados se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.

- No se logró identificar que los supuestos se hayan diseñado de manera correcta contemplando una probabilidad razonable de ocurrencia que pudiera afectar el desempeño del programa.
- No aportó la totalidad de las fichas técnicas de sus indicadores de desempeño.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.

6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05161-2024** realizada al municipio de Acuña, Coahuila, se desprendieron 4 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en

materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 3. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 4. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 2 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 4 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

La entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión, las cuales se presentan a continuación:

- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con el sector académico y privado para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.

- No aportó evidencia de haber ejecutado y evaluado el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No se lograron identificar las acciones necesarias para incrementar el padrón de vehículos verificados con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y

factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la

evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia

de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05199-2024** realizada al municipio de Acuña, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de

Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Allende

El municipio de Allende tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05084-2024** realizada al municipio de Allende, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio

2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos

necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes

estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en

parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05162-2024** realizada al municipio de Allende, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la

Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del

cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación

dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05200-2024** realizada al municipio de Allende, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia,

tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de

la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila

de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior

determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Arteaga

El municipio de Arteaga tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05085-2024** realizada al municipio de Arteaga, Coahuila, se desprendieron 9 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y

cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 7. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 8. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde

se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 9. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 9 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad

fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó los indicadores de desempeño, por lo que no fue posible revisar el cumplimiento de los planes y programas presupuestarios de la entidad.

- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- No fue posible verificar que las matrices de indicadores para resultados se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y

federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.

4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05163-2024** realizada al municipio de Arteaga, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo

dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones;

una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer

la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05201-2024** realizada al municipio de Arteaga, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la

Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y

tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las

resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Candela

El municipio de Candela tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05086-2024** realizada al municipio de Candela, Coahuila, se desprendieron 10 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas

a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 5. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 7. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 8. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 9. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar

a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 10. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 10 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores aportados para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios no cumplen en su mayoría con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que representan las características mínimas que deben contener los indicadores para el monitoreo de los programas, es decir, que estos deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.

- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No aportó la totalidad de las fichas técnicas de sus indicadores de desempeño.
- No fue posible verificar que se haya publicado el Programa Anual de Evaluación 2023.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones mencionadas en su Programa Anual de Evaluación.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y

federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.

4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05164-2024** realizada al municipio de Candela, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo

dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones;

una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer

la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05202-2024** realizada al municipio de Candela, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y

tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las

resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Castaños

El municipio de Castaños tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05087-2024** realizada al municipio de Castaños, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 5. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 8. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 9. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador

aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 10. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 11. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 12. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó los indicadores de desempeño, por lo que no fue posible revisar el cumplimiento de los planes y programas presupuestarios de la entidad.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio

2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos

necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes

estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en

parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05165-2024** realizada al municipio de Castaños, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05203-2024** realizada al municipio de Castaños, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias,

tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promocioe la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.

- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querrelas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Cuatro Ciénegas

El municipio de Cuatro Ciénegas tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05088-2024** realizada al municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No aportó el listado de sus programas presupuestarios para el ejercicio fiscal correspondiente.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No aportó los indicadores de desempeño, por lo que no fue posible revisar el cumplimiento de los planes y programas presupuestarios de la entidad.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05166-2024** realizada al municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de

los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las

mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas

en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación

de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la

revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son

herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la

evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05204-2024** realizada al municipio de Cuatro

Ciénegas, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.

- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la

fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Escobedo

El municipio de Escobedo tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05089-2024** realizada al municipio de Escobedo, Coahuila, se desprendieron 9 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 5. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 6. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 8. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 9. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo

con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 9 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No aportó los indicadores de desempeño, por lo que no fue posible revisar el cumplimiento de los planes y programas presupuestarios de la entidad.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de medios de verificación de las variables.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
- No realizó de manera correcta y completa las fichas técnicas para cada indicador.
- No fue posible verificar que se haya publicado el Programa Anual de Evaluación 2023.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los

resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en

parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05167-2024** realizada al municipio de Escobedo, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la

Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del

cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación

dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05205-2024** realizada al municipio de Escobedo, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia,

tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de

la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila

de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior

determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Francisco I. Madero

El municipio de Francisco I. Madero tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05090-2024** realizada al municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, se desprendieron 9 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas

a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 5. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de

Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 6. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 8. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 9. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de

referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 9 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la

gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No realizó de manera correcta y completa las fichas técnicas para cada indicador.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.

- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la

revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son

herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.

9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05168-2024** realizada al municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 11 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado mecanismos, planeación, talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación

dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05206-2024** realizada al municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia,

tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de

la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila

de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior

determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Frontera

El municipio de Frontera tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05091-2024** realizada al municipio de Frontera, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No aportó el formato de gasto en su categoría programática conforme a la normatividad aplicable.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.

11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05169-2024** realizada al municipio de Frontera, Coahuila, se desprendieron 10 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de

los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 5. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 7. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 8. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 10. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 10 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.

- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y

federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y

ambiental del municipio.

4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05207-2024** realizada al municipio de Frontera, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los

artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de

Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre

el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.

- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

General Cepeda

El municipio de General Cepeda tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05092-2024** realizada al municipio de General Cepeda, Coahuila, se desprendieron 9 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y

cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 4. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 6. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 7. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 8. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 9. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de

referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 2 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 9 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores.

Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores aportados para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios no cumplen en su mayoría con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que representan las características mínimas que deben contener los indicadores para el monitoreo de los programas, es decir, que estos deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.
- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.

- No se logró identificar que los supuestos se hayan diseñado de manera correcta contemplando una probabilidad razonable de ocurrencia que pudiera afectar el desempeño del programa.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.

6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05170-2024** realizada al municipio de General Cepeda, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos

del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en

materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo

anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio

Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como la difusión y acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que dentro del Plan de Desarrollo Urbano se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación

dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05208-2024** realizada al municipio de General Cepeda, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia,

tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de

la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila

de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior

determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Guerrero

El municipio de Guerrero tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05093-2024** realizada al municipio de Guerrero, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó los indicadores de desempeño, por lo que no fue posible revisar el cumplimiento de los planes y programas presupuestarios de la entidad.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.

11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05171-2024** realizada al municipio de Guerrero, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y

Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos,

jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio

Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.

- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia,

Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de

humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05209-2024** realizada al municipio de Guerrero, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promocioe la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y

tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del

Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Hidalgo

El municipio de Hidalgo tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05094-2024** realizada al municipio de Hidalgo, Coahuila, se desprendieron 13 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y

cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 7. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 8. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde

se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 9. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 11. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de

acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 12. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 13 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del

Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.

- No aportó los indicadores de desempeño, por lo que no fue posible revisar el cumplimiento de los planes y programas presupuestarios de la entidad.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y

federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.

4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05172-2024** realizada al municipio de Hidalgo, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de

residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 11 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio

climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.

- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y

federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y

ambiental del municipio.

4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05210-2024** realizada al municipio de Hidalgo, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los

artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico

e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las

resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Jiménez

El municipio de Jiménez tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05095-2024** realizada al municipio de Jiménez, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos

aprobado el Anexo de Clasificación Programática, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en donde se presente la clasificación de los programas presupuestarios; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología general) emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de agosto de 2013 y la Regla primera, Libro II, Capítulo I, Título Segundo, numeral 8 de las Reglas para la Composición del Proceso Presupuestal Estatal y Municipal de las Entidades Públicas del Estado de Coahuila de Zaragoza correspondientes al ejercicio 2023.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se logró identificar que los programas presupuestarios se hayan clasificado de acuerdo con el Anexo de Clasificación Programática según la naturaleza de cada programa.
- No aportó los indicadores de desempeño, por lo que no fue posible revisar el cumplimiento de los planes y programas presupuestarios de la entidad.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstas se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.

- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización

superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles

se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para

que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05173-2024** realizada al municipio de Jiménez, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y

criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la

política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y

Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es

responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado mecanismos, talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.

- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y

federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y

ambiental del municipio.

4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05211-2024** realizada al municipio de Jiménez, Coahuila, se desprendió 1 recomendación al desempeño, la cual se detalla a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 4 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 3 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de la recomendación restante se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

Los programas y su ejecución se ajustaron de manera general a los términos y montos aprobados, la entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión, las cuales se presentan a continuación:

- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro

del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Juárez

El municipio de Juárez tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05096-2024** realizada al municipio de Juárez, Coahuila, se desprendieron 13 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas

a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 4. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 7. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 8. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 9. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para

tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 11. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 12. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 13 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de

sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstas se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo

dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones;

una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer

la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.

11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05174-2024** realizada al municipio de Juárez, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y

Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos,

jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio

Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.

- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia,

Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de

humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05212-2024** realizada al municipio de Juárez, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y

tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del

Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Lamadrid

El municipio de Lamadrid tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05097-2024** realizada al municipio de Lamadrid, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.

11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05175-2024** realizada al municipio de Lamadrid, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y

Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos,

jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio

Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.

- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia,

Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de

humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05213-2024** realizada al municipio de Lamadrid, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promocioe la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y

tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del

Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Matamoros

El municipio de Matamoros tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05098-2024** realizada al municipio de Matamoros, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en

tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 3. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 4. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 5. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 5 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

Los programas y su ejecución se ajustaron de manera general a los términos y montos aprobados, la entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en los indicadores aprobados en el presupuesto, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión. Derivado de lo anterior, es posible concluir que el desempeño de su gestión conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño presenta aspectos susceptibles de mejora, mismos que se señalan a continuación:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- Los indicadores aportados para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios no cumplen en su mayoría con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que representan las características mínimas que deben contener los indicadores para el monitoreo de los programas, es decir, que estos deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05176-2024** realizada al municipio de Matamoros, Coahuila, se desprendieron 7 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas

que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 4. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 5. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 6. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila

de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 7. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 8 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 7 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No fue posible comprobar que el Plan de Arborización Municipal se haya elaborado y aplicado en el ejercicio fiscal 2023.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya

contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la

revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son

herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la

evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05214-2024** realizada al municipio de

Matamoros, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 5 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen

del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan

daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Monclova

El municipio de Monclova tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05099-2024** realizada al municipio de Monclova, Coahuila, se desprendieron 15 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos

aprobado el Anexo de Clasificación Programática, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en donde se presente la clasificación de los programas presupuestarios; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología general) emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de agosto de 2013 y la Regla primera, Libro II, Capítulo I, Título Segundo, numeral 8 de las Reglas para la Composición del Proceso Presupuestal Estatal y Municipal de las Entidades Públicas del Estado de Coahuila de Zaragoza correspondientes al ejercicio 2023.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios,

conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 13. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Recomendación 15. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 15 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No aportó el listado de sus programas presupuestarios para el ejercicio fiscal correspondiente.
- No se logró identificar que los programas presupuestarios se hayan clasificado de acuerdo con el Anexo de Clasificación Programática según la naturaleza de cada programa.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a

Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.

- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.

6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05177-2024** realizada al municipio de Monclova, Coahuila, se desprendieron 7 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos

del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida

4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 5. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 6. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 7. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 9 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 2 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 7 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que dentro del Plan de Desarrollo Urbano se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.

2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05215-2024** realizada al municipio de Monclova, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales

fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y

programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.

- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles

para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al

patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Morelos

El municipio de Morelos tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05100-2024** realizada al municipio de Morelos, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No elaboró correctamente el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio

2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos

necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes

estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en

parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05178-2024** realizada al municipio de Morelos, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la

Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del

cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación

dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05216-2024** realizada al municipio de Morelos, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia,

tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de

la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila

de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior

determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Múzquiz

El municipio de Múzquiz tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05101-2024** realizada al municipio de Múzquiz, Coahuila, se desprendieron 9 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores

vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 4. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de

Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 6. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 8. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 9. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de

referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 9 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la

gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio

2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos

necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes

estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en

parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05179-2024** realizada al municipio de Múzquiz, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la

Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del

cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental dentro del Plan Municipal de Desarrollo.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de

cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la

evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y

técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación

dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05217-2024** realizada al municipio de Múzquiz, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia,

tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de

la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila

de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior

determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Nadadores

El municipio de Nadadores tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05102-2024** realizada al municipio de Nadadores, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo

dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones;

una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer

la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.

11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05180-2024** realizada al municipio de Nadadores, Coahuila, se desprendieron 10 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de

los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 5. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 7. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 8. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 10. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 10 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.

- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y

federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y

ambiental del municipio.

4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05218-2024** realizada al municipio de Nadadores, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los

artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico

e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las

resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Nava

El municipio de Nava tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05103-2024** realizada al municipio de Nava, Coahuila, se desprendieron 13 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas

a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 4. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 7. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 8. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 9. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para

tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 11. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 12. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 13 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de

sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No fue posible verificar que las matrices de indicadores para resultados se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices

de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.

- No se logró identificar que los supuestos se hayan diseñado de manera correcta contemplando una probabilidad razonable de ocurrencia que pudiera afectar el desempeño del programa.
- No realizó de manera correcta y completa las fichas técnicas para cada indicador.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a

información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.

4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05181-2024** realizada al municipio de Nava, Coahuila, se desprendieron 10 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 5. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 7. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 8. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 10. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 10 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del

cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No fue posible identificar que se hayan realizado mecanismos talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya

contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la

revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son

herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la

evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05219-2024** realizada al municipio de Nava,

Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promocioe la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.

- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la

fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Ocampo

El municipio de Ocampo tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05104-2024** realizada al municipio de Ocampo, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 8. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 9. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 10. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 11. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las

realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 12. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.

- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No se logró identificar que los supuestos se hayan diseñado de manera correcta contemplando una probabilidad razonable de ocurrencia que pudiera afectar el desempeño del programa.
- No aportó la totalidad de las fichas técnicas de sus indicadores de desempeño.
- No fue posible verificar que se haya publicado el Programa Anual de Evaluación 2023.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y

federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.

4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05182-2024** realizada al municipio de Ocampo, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13,

fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de

Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.

- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la

planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y

ambiental del municipio.

4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05220-2024** realizada al municipio de Ocampo, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los

artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico

e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las

resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Parras

El municipio de Parras tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05105-2024** realizada al municipio de Parras, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y

cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 4. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 7. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 8. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 10. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 11. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 15 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 4 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 11 recomendaciones restantes se promoverán

las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de

sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.

- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No presentó la totalidad de los formatos de difusión e informes finales de los programas proyectados en el Programa Anual de Seguimiento y Evaluación.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05183-2024** realizada al municipio de Parras, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de

los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida

durante el plazo otorgado, por lo que de las 11 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.

- No fue posible identificar que se hayan realizado mecanismos, talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05221-2024** realizada al municipio de Parras, Coahuila, se desprendieron 4 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales

fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 4 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre

el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.

- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Piedras Negras

El municipio de Piedras Negras tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05106-2024** realizada al municipio de Piedras Negras, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores

vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 4. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 5. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 6. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- Los indicadores aportados para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios no cumplen en su mayoría con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que representan las características mínimas que deben contener los indicadores para el monitoreo de los programas, es decir, que estos deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.
- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de medios de verificación de las variables.
- No fue posible verificar que se haya publicado el Programa Anual de Evaluación 2023.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.

- No aportó el informe final de las evaluaciones mencionadas en su Programa Anual de Evaluación.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización

superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles

se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para

que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05184-2024** realizada al municipio de Piedras Negras, Coahuila, se desprendió 1 recomendación al desempeño, la cual se detalla a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 7 recomendaciones las cuales

fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 6 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de la recomendación restante se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, y programación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

La entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión, las cuales se presentan a continuación:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05222-2024** realizada al municipio de Piedras Negras, Coahuila, se desprendió 1 recomendación al desempeño, la cual se detalla a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 2 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de la recomendación restante se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

Los programas y su ejecución se ajustaron de manera general a los términos y montos aprobados, la entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y

programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión, las cuales se presentan a continuación:

- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Progreso

El municipio de Progreso tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05107-2024** realizada al municipio de Progreso, Coahuila, se desprendieron 8 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y

cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 4. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 7. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 8. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 8 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para

lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No realizó de manera correcta y completa las fichas técnicas para cada indicador.
- No fue posible verificar que se haya publicado el Programa Anual de Evaluación 2023.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05185-2024** realizada al municipio de Progreso, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de

los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las

mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas

en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación

de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la

revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son

herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la

evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05223-2024** realizada al municipio de Progreso,

Coahuila, se desprendieron 2 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promocioe la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 2 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad

fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

Los programas y su ejecución se ajustaron de manera general a los términos y montos aprobados, la entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión, las cuales se presentan a continuación:

- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Ramos Arizpe

El municipio de Ramos Arizpe tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05108-2024** realizada al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, se desprendieron 9 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en

tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para

la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 6. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 7. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 8. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 9. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 9 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad

fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.

- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de medios de verificación de las variables.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
- No elaboró correctamente el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos,

presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño,

tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.

5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05186-2024** realizada al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, se desprendieron 8 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de

trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 2. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas

que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 5. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 6. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 7. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila

de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 8. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 3 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 8 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es

responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación

de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la

revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son

herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la

evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05224-2024** realizada al municipio de Ramos

Arizpe, Coahuila, se desprendieron 3 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 3 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de

Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

Los programas y su ejecución se ajustaron de manera general a los términos y montos aprobados, la entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión, las cuales se presentan a continuación:

- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Sabinas

El municipio de Sabinas tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05109-2024** realizada al municipio de Sabinas, Coahuila, se desprendieron 7 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y

cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 4. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 6. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 4 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 7 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.

- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No incorporó la totalidad de las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No aportó la totalidad de las fichas técnicas de sus indicadores de desempeño.
- No aportó el informe final de las evaluaciones mencionadas en su Programa Anual de Evaluación.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a

información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.

4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05187-2024** realizada al municipio de Sabinas, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de

residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó

sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.

- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia,

Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de

humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05225-2024** realizada al municipio de Sabinas, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y

tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del

Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Sacramento

El municipio de Sacramento tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05110-2024** realizada al municipio de Sacramento, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el comportamiento real y programado, así como el verdadero desempeño en el cumplimiento de los planes y programas de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No elaboró correctamente el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No fue posible identificar que el informe final de evaluación se ajustó a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación según lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, además no incluyó los objetivos, alcances, metodologías y el perfil del equipo evaluador.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo

dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones;

una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer

la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.

11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05188-2024** realizada al municipio de Sacramento, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y

Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos,

jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio

Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.

- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia,

Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de

humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05226-2024** realizada al municipio de Sacramento, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promocioe la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y

tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del

Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Saltillo

El municipio de Saltillo tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05111-2024** realizada al municipio de Saltillo, Coahuila, se desprendieron 2 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 2. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios,

conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 2 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

Los programas y su ejecución se ajustaron de manera general a los términos y montos aprobados, la entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y

programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en los indicadores aprobados en el presupuesto, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión. Derivado de lo anterior, es posible concluir que el desempeño de su gestión conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño presenta aspectos susceptibles de mejora, mismos que se señalan a continuación:

- Los indicadores aportados para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios no cumplen en su mayoría con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que representan las características mínimas que deben contener los indicadores para el monitoreo de los programas, es decir, que estos deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05189-2024** realizada al municipio de Saltillo, Coahuila, se desprendieron 3 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 2. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 3. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 3 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, y programación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

La entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión, las cuales se presentan a continuación:

- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.

- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo

dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones;

una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer

la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05227-2024** realizada al municipio de Saltillo, Coahuila se informa que no se detectaron deficiencias de control en su gestión operativa y administrativa que conlleve a sugerir recomendaciones al desempeño.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos, los cuales fueron atendidos durante el plazo otorgado, por lo que no se desprenden recomendaciones al desempeño.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, es posible concluir que la entidad tuvo un apropiado desempeño de su gestión conforme a lo establecido en los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del

Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

San Buenaventura

El municipio de San Buenaventura tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05112-2024** realizada al municipio de San Buenaventura, Coahuila, se desprendieron 7 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y

cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 7. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 10 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 3 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 7 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en

revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores aportados para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios no cumplen en su mayoría con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que representan las características mínimas que deben contener los indicadores para el monitoreo de

los programas es decir, que estos deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.

- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No realizó de manera correcta y completa las fichas técnicas para cada indicador.
- No elaboró correctamente el Programa Anual de Evaluaciones.
- No fue posible identificar que el informe final de evaluación se ajustó a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación según lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, además no incluyó los objetivos, alcances, metodologías y el perfil del equipo evaluador.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05190-2024** realizada al municipio de San Buenaventura, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de

los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.

- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.

2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05228-2024** realizada al municipio de San Buenaventura, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 5 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y

tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

San Juan de Sabinas

El municipio de San Juan de Sabinas tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05113-2024** realizada al municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, se desprendieron 9 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios,

conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 7. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 8. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las

realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 9 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la

gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- No fue posible verificar que las matrices de indicadores para resultados se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de medios de verificación de las variables.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el informe final de las evaluaciones mencionadas en su Programa Anual de Evaluación.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la

revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son

herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.

9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05191-2024** realizada al municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales;

agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio

climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental dentro del Plan Municipal de Desarrollo.

- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la

planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la

notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que

puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia

para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y

ambiental del municipio.

4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05229-2024** realizada al municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los

artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico

e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las

resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

San Pedro

El municipio de San Pedro tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05114-2024** realizada al municipio de San Pedro, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y

cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 7. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 8. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde

se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 9. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 11. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 11 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- No fue posible verificar que las matrices de indicadores para resultados se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de medios de verificación de las variables.

- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y

factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la

evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.

7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05192-2024** realizada al municipio de San Pedro, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de

Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11,

fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III

de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.

- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.

2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05230-2024** realizada al municipio de San Pedro, Coahuila, se desprendieron 2 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 3 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 2 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

Los programas y su ejecución se ajustaron de manera general a los términos y montos aprobados, la entidad realizó de manera razonable un adecuado diseño de sus planes y

programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, salvo por las áreas de oportunidad identificadas en la revisión, las cuales se presentan a continuación:

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la

fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;

- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Sierra Mojada

El municipio de Sierra Mojada tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05115-2024** realizada al municipio de Sierra Mojada, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos

aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 15 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 14 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No fue posible verificar que los programas presupuestarios se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No elaboró correctamente el Programa Anual de Evaluaciones.
- No presentó la totalidad de los formatos de difusión e informes finales de los programas proyectados en el Programa Anual de Seguimiento y Evaluación.

- No fue posible identificar que el informe final de evaluación se ajustó a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación según lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, además no incluyó los objetivos, alcances, metodologías y el perfil del equipo evaluador.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la

evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.

7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05193-2024** realizada al municipio de Sierra Mojada, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de

Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11,

fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III

de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.

- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05231-2024** realizada al municipio de Sierra Mojada, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias,

tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomente y promocióne la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.

- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querrelas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Torreón

El municipio de Torreón tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05116-2024** realizada al municipio de Torreón, Coahuila, se desprendieron 10 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 5. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 8. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 9. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador

aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 10. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 2 fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que de las 10 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad

fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.

- No fue posible identificar que las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se hayan incorporado en la Cuenta Pública del ejercicio correspondiente.
- No fue posible verificar que las matrices de indicadores para resultados se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No se logró identificar que los supuestos se hayan diseñado de manera correcta contemplando una probabilidad razonable de ocurrencia que pudiera afectar el desempeño del programa.
- No realizó de manera correcta y completa las fichas técnicas para cada indicador.
- No aportó la evidencia del formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los

temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05194-2024** realizada al municipio de Torreón, Coahuila se informa que no se detectaron deficiencias de control en su gestión operativa y administrativa que conlleve a sugerir recomendaciones al desempeño.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 4 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas fueron atendidas durante el plazo otorgado.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación, así como la implementación y operación adecuada de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, es posible concluir que la entidad tuvo un apropiado desempeño de su gestión conforme a lo establecido en sus planes y programas en materia de prevención y combate del cambio climático.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05232-2024** realizada al municipio de Torreón, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y

tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las

resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Viesca

El municipio de Viesca tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05117-2024** realizada al municipio de Viesca, Coahuila, se desprendieron 14 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 2]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se integre en el Presupuesto de Egresos aprobado, una estructura programática con la totalidad de los programas presupuestarios, los cuales deberán contener los siguientes elementos: nombre del programa; objetivos generales; objetivos específicos; concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo; diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema; reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa; población o área de enfoque u objeto que se atiende; presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido; origen de los recursos; así como una matriz de indicadores en donde se establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal, se incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, se identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, se describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población, se describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios, y se incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa; lo anterior de acuerdo con el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se incorporen las matrices de indicadores vinculadas a los programas presupuestarios, en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión; lo anterior de acuerdo con los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 12. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 13. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 14. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 14 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- No fue posible identificar la asignación presupuestaria para cada uno de los programas presentados.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No presentó la totalidad de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan revisar el cumplimiento de cada programa presupuestario.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.
- Los indicadores de desempeño aportados no cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y de aportación marginal.
- No presentó las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios que permitan verificar el nivel de logro alcanzado por cada programa, por lo que no fue posible verificar que éstos se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- No aportó la totalidad de las fichas técnicas de sus indicadores de desempeño.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.

11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05195-2024** realizada al municipio de Viesca, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y

Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos,

jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio

Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.

- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia,

Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de

humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.

6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05233-2024** realizada al municipio de Viesca, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y

tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del

Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte

durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;

- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Villa Unión

El municipio de Villa Unión tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05118-2024** realizada al municipio de Villa Unión, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 4]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se ajuste el ejercicio del gasto de los programas

a los términos y montos aprobados; de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre de 2010 y reformado el día 23 de diciembre de 2020, así como los artículos 280, 299 y 300 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 4. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 5. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No se comprobó que los programas y su ejecución se hayan ajustado a los términos y montos aprobados en el resultado de la gestión financiera.
- No elaboró correctamente el Programa Anual de Evaluaciones.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.
- No fue posible identificar que el informe final de evaluación se ajustó a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación según lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, además no incluyó los objetivos, alcances, metodologías y el perfil del equipo evaluador.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas

relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.

5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05196-2024** realizada al municipio de Villa Unión, Coahuila, se desprendieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante

tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación,

el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 7]

Difundir los proyectos de educación ambiental, de conservación y desarrollo ecológico, a fin de crear una mayor conciencia ambiental en la población en general; lo anterior de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVII y 11, fracción XXII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; 3, fracción IV y 25, fracción III de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, fracción VI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 8. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 9. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el

municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 11. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 12. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de

recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.

- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, entre otras acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No fue posible identificar que se hayan formulado proyectos de difusión ambiental y de conservación y desarrollo ecológico.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
- No aportó un control de las descargas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los

elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de

la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05234-2024** realizada al municipio de Villa Unión, Coahuila, se desprendieron 6 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Incluir en el Presupuesto de Egresos del municipio los recursos designados para fomentar acciones relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción III de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 24, fracción IV de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias,

tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promocioe la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 6 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No se logró identificar que en el Presupuesto de Egresos se hayan destinado asignaciones presupuestarias a la realización de actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.

- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querrelas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;

- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Zaragoza

El municipio de Zaragoza tiene la obligación de presentar su Cuenta Pública de acuerdo con los artículos 102, fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; X y XII, y 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Justificación

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de realizar Auditorías de Desempeño con la finalidad de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los planes y programas con base en sus indicadores, tal como se establece en los artículos 19, 21, fracciones I y III y 93, fracción XI de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La revisión del desempeño en el sector público consiste en recopilar y analizar la información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de las entidades públicas, así como los resultados obtenidos de la ejecución de sus planes y programas; con el objetivo de emitir recomendaciones de mejora, cuando así corresponda, las cuales deberán ser atendidas por los responsables de la operación de los planes y programas y de la instrumentación de políticas públicas, bajo los siguientes 3 principios:

- Eficacia: a través del cumplimiento de lo programado respecto de lo realizado.
- Eficiencia: alcanzando las metas establecidas con mejores resultados, utilizando menor cantidad de recursos.
- Economía: en la administración de los recursos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión pública.

El enfoque principal de este tipo de auditorías es verificar que los planes y programas institucionales de las entidades públicas operen de acuerdo con dichos principios, por lo que, para la revisión del ejercicio 2023, la Auditoría Especial de Desempeño desarrolló sus trabajos a través de procedimientos que buscan evaluar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el ente público en sus programas de trabajo; por otro lado, se revisa el desempeño del municipio en sus planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, así como las acciones realizadas para implementar planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología, dentro del ámbito de sus competencias.

Auditoría General de Desempeño

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los planes y programas del municipio con respecto al diseño en la elaboración de sus programas operativos anuales, así como la implementación y operación adecuada de su Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, la congruencia de sus objetivos y metas de la planeación del desarrollo y el diseño de sus indicadores de desempeño, con base en las funciones establecidas en la legislación vigente, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la correcta integración de los programas presupuestarios operados por el ente auditado durante el ejercicio 2023, en el cual se detallan sus respectivos subprogramas, en caso de contar con estos; la congruencia y concordancia del presupuesto programático aprobado, ejercido, devengado y pagado, con el resto de los clasificadores del gasto; la validación de los programas y que su ejecución se haya aplicado de acuerdo con los términos y montos presupuestados.

Así mismo, se busca verificar que los programas se diseñaron con una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, obedeciendo a un adecuado diagnóstico del problema, donde se sustente el diseño e implementación de las políticas públicas, y que contengan los elementos mínimos requeridos e indicadores de desempeño necesarios, así como el avance en el logro de los objetivos y metas, con base en el análisis de los resultados presentados.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los

impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales, son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más

importantes de riesgo en una Auditoría de Desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para que se contemplara, en dado caso, la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que el municipio cuente dentro de su régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Verificar que los programas presupuestarios incorporados en el Presupuesto de Egresos aprobado contengan los elementos mínimos para su construcción, lo anterior de acuerdo con la normatividad aplicable.
3. Verificar que en el Presupuesto de Egresos aprobado se encuentre incorporado el Anexo de Clasificación Programática, y que se registre en dicho formato cada uno de los programas con su respectiva asignación presupuestaria, ordenados según la naturaleza de cada uno.
4. Revisar si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados.
5. Verificar que los programas presupuestarios integraron indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.
6. Revisar el desempeño en el cumplimiento de los planes y programas durante el ejercicio que se revisa, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.
7. Revisar que los indicadores de desempeño permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal.
8. Verificar que en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión se haya incorporado la Matriz de Indicadores para Resultados.
9. Verificar que en las matrices de indicadores para resultados se encuentren incluidos los 4 niveles correspondientes al Fin, Propósito, Componentes y Actividades y que estos sean congruentes con el objetivo de cada programa presupuestario.
10. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los medios de verificación de las variables y resultados de los indicadores.
11. Revisar que las matrices de indicadores para resultados integren los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
12. Verificar que se cuente con una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual esté vinculada con la Matriz de Indicadores para Resultados, y que contenga al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas.

13. Verificar que se haya publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril, su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondientes a la evaluación del ejercicio que se revisa.

14. Revisar que se hayan publicado a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informe sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

15. Verificar que las evaluaciones realizadas se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador, según la normatividad aplicable.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05119-2024** realizada al municipio de Zaragoza, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Generales

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se cuente con un régimen jurídico interior con los elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño; lo anterior de acuerdo con los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 171, párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 279 y 283 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 2. [Procedimiento 5]

Elaborar los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión de los programas

presupuestarios, a partir de sus objetivos y metas; lo anterior de acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 3. [Procedimiento 6]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se apliquen correctamente los recursos y cumplan con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo, conforme a los indicadores aprobados en el presupuesto; lo anterior de acuerdo con los artículos 296 y 298 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 4. [Procedimiento 7]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se diseñen los indicadores de desempeño en tal sentido que estos permitan verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal; lo anterior de acuerdo con la Disposición Quinta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 5. [Procedimiento 9]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios conteniendo un resumen narrativo en el que se presente la descripción de los objetivos del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades; lo anterior de acuerdo con la Disposición Cuarta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 6. [Procedimiento 10]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de medios de verificación para cada uno de los niveles en donde se señalan las fuentes de información pública a las cuales recurrir para obtener los indicadores; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 7. [Procedimiento 11]

Elaborar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, conteniendo una columna de supuestos para cada uno de los niveles en donde se identifiquen los riesgos ajenos a la gestión del programa que tiene que afrontar este para tener éxito; lo anterior de acuerdo con el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recomendación 8. [Procedimiento 12]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore una ficha técnica para cada indicador aprobado en el presupuesto, la cual, deberá contener al menos los siguientes elementos: nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, así como metas; lo anterior de acuerdo con la Disposición Sexta de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Recomendación 9. [Procedimiento 13]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore un Programa Anual de Evaluaciones,

así como las metodologías e indicadores de desempeño correspondiente a la evaluación del ejercicio, el cual deberá ser publicado en su página de internet o en el medio oficial disponible a más tardar el último día hábil de abril del ejercicio que se revisa; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 10. [Procedimiento 14]

Realizar las acciones necesarias a fin de que se elaboren las evaluaciones conforme al Programa Anual de Evaluaciones y que los resultados de estas sean publicados a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas e informe sobre las personas que las realizaron, así como sobre el informe final de evaluación emitido por la instancia evaluadora; lo anterior de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Recomendación 11. [Procedimiento 15]

Realizar las acciones necesarias a fin de que las evaluaciones se ajusten a los términos de referencia conforme a las características particulares de cada tipo de evaluación e incluyan el objetivo, alcance, la metodología y el perfil del equipo evaluador; lo anterior de acuerdo con los términos de referencia para cada tipo de evaluación emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 15 procedimientos; así mismo, se determinaron 11 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación, presupuestación, así como la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación del Desempeño de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

No se cuenta con elementos que permitan determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados, y si la entidad realizó un adecuado diseño de sus planes y programas, así como de su monitoreo y evaluación con base en indicadores. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad conforme al modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible identificar que exista un régimen jurídico interno que regule, oriente y conduzca el proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- No presentó los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de sus programas presupuestarios.
- No fue posible verificar el desempeño en los planes y programas, ya que, el listado de indicadores aportado por la entidad no incorpora los medios de verificación de sus indicadores de desempeño, mismos que deben servir de soporte para validar el

avance real reportado para los programas presupuestarios. Es decir, que no se aportó el soporte de los datos con que fueron calculados dichos indicadores.

- Los indicadores aportados para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios no cumplen en su mayoría con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que representan las características mínimas que deben contener los indicadores para el monitoreo de los programas, es decir, que estos deben ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.
- No fue posible verificar que las matrices de indicadores para resultados se hayan diseñado bajo la Metodología de Marco Lógico y que hayan incluido los 4 niveles correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como el Resumen Narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
- Los medios de verificación de las matrices de indicadores para resultados no están diseñados de manera correcta, ya que, los indicadores presentados en las matrices de indicadores para resultados no pueden ser replicados por sujetos ajenos a los programas presupuestarios, dado que se presentan como medios de verificación registros internos de la entidad que no son públicos, ni se ofrece un enlace para su consulta y validación.
- No se logró identificar que en las matrices de indicadores para resultados vinculadas a los programas presupuestarios se haya integrado la columna de los supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
- No aportó las fichas técnicas de los indicadores de desempeño vinculados a los programas presupuestarios.
- No aportó el Programa Anual de Evaluaciones, ni las metodologías e indicadores de desempeño, así como evidencia de su publicación en algún medio oficial disponible.
- No aportó el formato de difusión de las evaluaciones realizadas de acuerdo con el Programa Anual de Evaluaciones.

- No aportó el informe final de las evaluaciones emitido por la instancia técnica evaluadora.

Auditoría de Desempeño en materia de cambio climático

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas enfocados a la prevención y mitigación del cambio climático durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Urbano.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 y el Sistema Nacional de Cambio Climático, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con el cambio climático, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas estatales en la materia.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización

superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles

se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para

que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se hayan realizado y difundido proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Desarrollo Urbano donde se haya incluido los planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
3. Comprobar que el municipio formuló mecanismos para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención y mitigación del cambio climático.
4. Verificar que el municipio celebró convenios de colaboración con el gobierno estatal, federal, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales a efecto de atender las necesidades prioritarias para prevenir los efectos provocados por el cambio climático.
5. Verificar que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se contemplen líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
6. Comprobar que el municipio formuló, ejecutó y evaluó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
7. Comprobar que el municipio formuló proyectos de difusión en materia de educación ambiental.
8. Comprobar que el municipio elaboró el Plan de Arborización.
9. Comprobar que el municipio realizó evaluaciones a los sistemas de transporte en donde se hayan propuesto mejoras que contribuyeran a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

10. Revisar que el municipio diseñó e implementó programas y acciones para incrementar los vehículos verificados.
11. Verificar que el municipio presentó la información correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
12. Verificar que el municipio llevó un control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como su reúso en parques urbanos y áreas verdes de la localidad, según la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05197-2024** realizada al municipio de Zaragoza, Coahuila, se desprendieron 11 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a continuación:

Cambio climático municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Formular y difundir los proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante tecnologías de aprovechamiento de energías renovables para así contribuir a la reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción I de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 11, fracción XVI y 23, fracción I, inciso b de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; además, por lo dispuesto en la Medida 3, acción 2, 3 y 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 2. [Procedimiento 2]

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, en el cual se incluyan los planes, programas y

criterios para combatir los efectos derivados del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 20 BIS 4, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 3]

Promover la participación social a través de la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general para resaltar la importancia en la prevención y mitigación de los efectos derivados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracciones IV y VI de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracciones VI y VIII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 8, fracción XVI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 4. [Procedimiento 4]

Formular y elaborar convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, la federación, el sector académico, privado u organismos no gubernamentales con el objetivo de coordinar, coadyuvar y colaborar en los sectores educativos, público, social y privado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 13, fracción VIII de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 5]

Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo las líneas de acción para atender la

política ambiental y así prevenir y mitigar los efectos provocados por el cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 13, fracción V de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción VII de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 20, párrafo cuarto de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9, fracciones I y II de la Ley General de Cambio Climático, así como la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030.

Recomendación 6. [Procedimiento 6]

Formular y presentar el Programa Municipal de Protección al Ambiente con el fin de tomar acciones contra la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 11, fracción I de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XXI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y 8, fracción XV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Recomendación 7. [Procedimiento 8]

Diseñar y aplicar el Plan de Arborización Municipal con el fin de crear y administrar zonas que permitan la preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas, y así mitigar el impacto del cambio climático; lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 11, fracción XXVII y 25, fracción XI de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila.

Recomendación 8. [Procedimiento 9]

Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los sistemas de transporte las cuales incluyan las mediciones en rutas modificadas con tiempos estimados de traslado y número de vehículos

en tránsito con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sustentable y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; lo anterior de acuerdo con el artículo 9, fracciones I y IV de la Ley General de Cambio Climático, así como lo dispuesto en la Medida 4, acción 1 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 9. [Procedimiento 10]

Diseñar programas y acciones para incrementar la proporción de vehículos verificados en el municipio y así contribuir a la prevención y control de la contaminación atmosférica; lo anterior de acuerdo con el artículo 103, fracción VI de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Medida 4, acción 4 del Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila de Zaragoza 2022-2031.

Recomendación 10. [Procedimiento 11]

Elaborar las estadísticas necesarias que contengan las emisiones de gases y compuesto de efecto invernadero clasificadas por los siguientes sectores: energía; procesos industriales; agricultura y ganadería; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura; así como de residuos; con el objetivo de contribuir a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; lo anterior de acuerdo con los artículos 99, párrafo primero de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, fracción II de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 11, fracción XVI de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9, fracción X de la Ley General de Cambio Climático.

Recomendación 11. [Procedimiento 12]

Llevar a cabo un registro con el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población el cual siga las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas; lo anterior de acuerdo

con los artículos 11, fracción X y 88 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; 8, fracción VII y 119 BIS, fracciones I, II y IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 12 procedimientos; así mismo, se determinaron 12 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que 1 fue atendida durante el plazo otorgado, por lo que de las 11 recomendaciones restantes se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación y programación de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas enfocados a la prevención y combate del cambio climático. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible verificar que se hayan realizado proyectos enfocados a la producción de electricidad mediante energías renovables, así como acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó el Plan de Desarrollo Urbano, por lo tanto, no se logró identificar que se hayan incluido planes, programas y criterios para mitigar los efectos derivados del cambio climático.
- No fue posible identificar que se hayan realizado talleres, cursos, diplomados, congresos, mecanismos de acciones, para fomentar la participación ciudadana en materia de prevención del cambio climático.
- No se logró identificar que se hayan celebrado convenios con otros niveles de gobierno, así como el sector académico y privado, para atender las necesidades prioritarias en la prevención de los efectos provocados por el cambio climático.
- No aportó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar que se hayan incorporado líneas de acción para mitigar el impacto ambiental municipal.
- No aportó el Programa Municipal de Protección al Ambiente.
- No presentó evidencia de haber elaborado el Plan de Arborización Municipal.
- No fue posible revisar que se hayan llevado a cabo acciones con el objetivo de evaluar los sistemas de transporte municipales con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No se logró identificar que se hayan diseñado e implementado programas de verificación vehicular con el objetivo de incrementar el padrón de vehículos verificados y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- No aportó evidencia de la información correspondiente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generada en el municipio, según la clasificación de cada actividad económica, por lo que no fue posible revisar que se haya

contribuido a la elaboración del Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

- No aportó un control a los sistemas de drenaje y alcantarillado, así mismo, no se logró identificar el reúso de las aguas tratadas en las áreas verdes municipales.

Auditoría de Desempeño en materia de ciencia y tecnología

Objetivo

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar el desempeño de los municipios en sus planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología durante el ejercicio 2023, revisando la congruencia con su respectivo Plan Municipal de Desarrollo.

Alcance

El alcance comprende la revisión de la eficiencia, eficacia y economía en la operación de los programas enfocados en materia de innovación, ciencia y tecnología, su alineación con la planeación del desarrollo, la coordinación con las políticas de los programas estatales y federales sobre la materia, así como, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

Plan de auditoría

La siguiente auditoría consiste en un análisis de la gestión pública mediante un proceso de planeación estratégica, por medio del cual se revisó la importancia, pertinencia y factibilidad de las políticas, planes, programas y/o acciones públicas que sean susceptibles de ser auditadas.

De igual manera, esta Auditoría de Desempeño fue aprobada para su integración en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2024 (PAAVI 2024) para la fiscalización

superior de la Cuenta Pública 2023, y su proceso de planeación se diseñó conforme a lo dispuesto en la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300 Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño.

Estrategia de auditoría

La presente auditoría se realizó mediante trabajo de gabinete, tras el proceso de planeación dentro del que se diseñaron los procedimientos de revisión, se definieron los elementos necesarios y suficientes para documentar la evidencia que permitió evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en los procedimientos señalados.

Una vez que se definieron dichos elementos, estos se integraron en una solicitud de información y/o documentación fuera de visita domiciliaria, la cual fue notificada al ente en revisión, con lo que se protocolizó el inicio de esta auditoría, proporcionándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva para proporcionar los documentos, datos, libros, registros e informes solicitados.

Entre los elementos más importantes que se requirieron figuran aquellos que contienen objetivos, metas, estrategias, políticas, medidas operativas, programas operativos, presupuestos, instrumentos de control, normativos y legales, así como de rendición de cuentas. Esta revisión se respalda también en la obtención de fuentes secundarias de información, tales como resultados de evaluaciones y revisiones previas, además de planes y programas estratégicos o de desarrollo.

Con base en la documentación recabada, el personal auditor obtuvo los elementos que le permitieron con seguridad razonable emitir conclusiones preliminares del objetivo de la revisión, mismas que fueron notificadas mediante un pliego de recomendaciones al titular o representante legal de la entidad para que en un plazo improrrogable de 40 días hábiles

se aportaran elementos adicionales que le permitieran atender dichas recomendaciones; una vez que concluyó el periodo que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza otorga al ente en cuestión, se incorporaron los elementos aportados a la evidencia de auditoría y después de su revisión y análisis se obtuvieron las conclusiones definitivas que se presentan como resultado de la fiscalización.

Materialidad

En las Auditorías de Desempeño la materialidad se considera no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social y político, enfocándose en los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas públicas, por lo tanto, los temas de las Auditorías de Desempeño son materiales si las áreas de oportunidad en las políticas o programas que son objeto de la revisión pueden influir en otros aspectos dentro del ente público auditado, la importancia relativa debe tener en cuenta la magnitud de los impactos esperados como resultado de la revisión, esta será mayor en la medida que puedan desprenderse recomendaciones de los hallazgos detectados que contribuyan a lograr mejoras significativas en la gestión pública, para alcanzar los objetivos y metas.

De acuerdo con la Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 300, la importancia relativa aplica a todos los aspectos de las Auditorías de Desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación, así como evitar riesgos de producir resultados de auditoría e informes inapropiados.

El Sistema de Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión de resultados que tiene como objetivo verificar y monitorear el cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la población, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales son herramientas que permiten llevar a cabo la medición, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas y los programas presupuestarios, además de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la gestión pública.

Siendo así, por medio de las Auditorías de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila busca evaluar de manera clara y concreta si las acciones, planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo al cumplimiento de metas y resultados esperados, comparando los efectos reales de los programas con los planes estratégicos acordados, permitiendo brindar un panorama más amplio sobre el impacto económico, todo ello con el fin de promover una cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Determinación de riesgos

Dentro del proceso de planeación de auditoría se realizó un análisis de riesgos con la finalidad de reducir la posibilidad de emitir conclusiones inadecuadas. Los aspectos más importantes de riesgo en una auditoría de desempeño incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo un análisis suficientemente amplio o profundo, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los resultados en perspectiva y no recopilar o abordar los argumentos más relevantes.

Lo anterior se gestiona mediante una adecuada planeación de auditoría que incluye el desarrollo de competencias profesionales del equipo auditor, el diseño de métodos y técnicas de investigación documental adecuadas, el ejercicio del juicio y el escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría, así como el uso de criterios para evaluar la evidencia y desarrollar los hallazgos de la revisión basados tanto en disposiciones legales y normativas, como también en conocimiento científico y buenas prácticas.

Por lo que el resultado esperado de esta revisión depende de la calidad y cantidad de la evidencia que se obtenga del ente auditado, la cual fue un factor de gran importancia para

que se contemplara en dado caso la posibilidad de modificar la estrategia general y el plan de auditoría; en tal sentido y con la finalidad de mitigar este riesgo, se consideró enriquecer la evidencia con fuentes secundarias de información y como parte del proceso habitual de la Auditoría de Desempeño procurar obtener elementos adicionales de revisión mediante el pliego de recomendaciones, con lo que se observa que se obtuvieron elementos suficientes que dan una seguridad razonable sobre las conclusiones de la presente revisión.

Procedimientos aplicados

1. Verificar que se haya apoyado a la formación de capital humano con alto nivel académico, científico y tecnológico mediante esquemas de financiamiento dentro de las competencias del municipio.
2. Revisar que se incluyó en el Presupuesto de Egresos los recursos designados a la realización de las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.
3. Verificar que se hayan incorporado los conocimientos científicos y tecnológicos dentro de los planes y programas para fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental del municipio.
4. Revisar que existan convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre el municipio y el sector público, privado, académico y la sociedad civil en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
5. Revisar que se hayan elaborado proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado en los que se fortalezca y se haya dado promoción a la ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito de las competencias del municipio.
6. Verificar que se hayan establecido políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Resultados de la fiscalización

Como resultado de la auditoría número **ASE-05235-2024** realizada al municipio de Zaragoza, Coahuila, se desprendieron 5 recomendaciones al desempeño, las cuales se detallan a

continuación:

Ciencia y tecnología municipal

Recomendación 1. [Procedimiento 1]

Brindar apoyos financieros a través de esquemas de financiamiento e incentivar a la población para continuar con la formación académica, científica y tecnológica, así como difundir información sobre dichos esquemas con el objetivo de formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción II de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 9 de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 2. [Procedimiento 3]

Implementar dentro del ámbito de sus competencias los avances relacionados a la ciencia, tecnología e innovación para atender las necesidades locales y regionales, mediante la mejora del desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental, fortaleciendo las capacidades técnicas y administrativas del municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 3. [Procedimiento 4]

Celebrar convenios de colaboración y de cofinanciamiento de proyectos entre agentes públicos, privados, educativos y financieros en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; lo anterior de acuerdo con los artículos 5, fracción VI de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 27 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Recomendación 4. [Procedimiento 5]

Gestionar proyectos donde se impulse, fomenta y promueva la ciencia, tecnología e innovación en el municipio; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracciones V y VII de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Recomendación 5. [Procedimiento 6]

Formular dentro del ámbito de sus competencias, las políticas, estrategias, planes y programas en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; lo anterior de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de recomendaciones y acciones

Se realizaron 6 procedimientos; así mismo, se determinaron 5 recomendaciones las cuales fueron notificadas a la entidad fiscalizada por medio de un pliego de recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conclusión de la auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila revisó los procesos de planeación, programación y presupuestación de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología de los entes fiscalizados durante el ejercicio en revisión. Esta auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicándose los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de dicha revisión.

En este sentido, no se cuenta con elementos que permitan determinar si la entidad realizó un adecuado diseño de los planes y programas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Derivado de lo anterior, no es posible concluir que se tuvo un apropiado desempeño de la gestión de la entidad en la materia.

Las áreas de oportunidad detectadas fueron las siguientes:

- No fue posible revisar que se hayan otorgado apoyos financieros a la población para continuar con su formación profesional en materia académica, científica y tecnológica, y así formar recursos humanos más especializados capaces de incorporarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
- No fue posible detectar que se hayan incorporado líneas de acción relacionadas a la promoción del conocimiento científico y tecnológico dentro de los planes y programas municipales, con el objetivo de fomentar el desarrollo social, urbano, económico, cultural y ambiental.
- No aportó evidencia de haber celebrado convenios de colaboración o cofinanciamiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el municipio y otros niveles de gobierno, así como el sector público, privado, académico y la sociedad civil en general.
- No fue posible identificar los proyectos celebrados en coordinación con el gobierno estatal con el objetivo de impulsar y fomentar la promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el municipio.
- No se logró verificar que se hayan diseñado políticas públicas, así como planes y programas para el fomento a la investigación científica y tecnológica en el municipio.

Resumen Ejecutivo

En cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se hacen del conocimiento las acciones y medidas que derivan de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del Informe Anual de Resultados, esta Auditoría Superior dará cuenta al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos. Por lo que, en el apartado denominado “Resultados de la fiscalización” se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y atendidas, respectivamente, por las entidades fiscalizadas.

Por ello, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados la Auditoría Superior llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes, respecto a las observaciones y recomendaciones que no hubieran sido solventadas o atendidas por las entidades fiscalizadas.

Estas acciones se realizarán con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:

- I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la ley de la materia, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas;
- II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la ley de la materia, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos previstos en la ley de la materia;
- III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
- IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior para que exponga las consideraciones que estime convenientes.

La Auditoría Superior podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento;

- V. Presentar ante el Congreso las denuncias de juicio político que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.